



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-22618044- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA (CONC 1520)

VISTO el Expediente EX-2017-22618044- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica, notificada el día 29 de septiembre de 2017, consiste en la adquisición, por parte de la firma PETROLERA EL TRÉBOL S.A., de un porcentaje que representa una participación del TREINTA Y TRES COMA TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (33,34 %) sobre el Contrato de Unión Transitoria de Empresas sobre UTE Río Atuel, ejecutado para la exploración y eventual explotación del Área Río Atuel, localizada en la Provincia de MENDOZA, suscripto entre las firmas TECPETROL S.A., PETROLERA EL TRÉBOL S.A. y PAMPA ENERGÍA S.A.

Que, la adquisición del porcentaje de participación reseñado, fue implementada a través de un Acuerdo de Cesión de Derechos celebrado y ejecutado entre la firma PETROLERA EL TRÉBOL S.A. y TECPETROL S.A., en su carácter de cedente.

Que, en forma previa al perfeccionamiento de la transacción notificada, la firma PETROLERA EL TRÉBOL S.A. resultaba titular de un porcentaje de participación que ascendía al TREINTA Y TRES COMA TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33 %) sobre UTE Río Atuel, por lo que, luego de la operación que se notifica, su participación se eleva al SESENTA Y SEIS COMA SESENTA Y SIETE POR CIENTO (66,67 %) sobre el mentado acuerdo.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 26 de septiembre de 2017.

Que, las empresas involucradas, notificaron la operación de concentración económica en tiempo y forma conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional, emitió el Dictamen N° 246 de fecha 9 de noviembre de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio, autorizar la operación de concentración económica notificada, la cual consiste en la adquisición por parte de la firma PETROLERA EL TRÉBOL S.A. a la firma TECPETROL S.A. de un porcentaje que representa una participación del TREINTA Y TRES COMA TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (33,34 %) sobre el Contrato de Unión Transitoria de Empresas sobre UTE Río Atuel, todo ello de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que, no obstante lo dictaminado, se advierte que por un error material involuntario donde se consignó “una participación del TREINTA Y CUATRO COMA TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (34,34 %) sobre el Contrato de Unión Transitoria de Empresas sobre UTE Río Atuel”, debió consignarse “una participación del TREINTA Y TRES COMA TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (33,34 %) sobre el Contrato de Unión Transitoria de Empresas sobre UTE Río Atuel”.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, con la salvedad indicada en el considerando inmediato anterior, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, la cual consiste en la adquisición por parte de la firma PETROLERA EL TRÉBOL S.A., a la firma TECPETROL S.A. de un porcentaje que representa una participación del TREINTA Y TRES COMA TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (33,34 %) sobre el Contrato de Unión Transitoria de Empresas sobre UTE Río Atuel, todo ello de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 246 de fecha 9 de noviembre de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-

2017-27720507-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

EX-2017-22618044—APN-DDYME#MP | (Conc. 1520) LTV-JH

DICTAMEN N° 246

BUENOS AIRES, 9 de noviembre de 2017.

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-22618044—APN-DDYME#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: "CONC.1520 - *TECPETROL S.A. Y PETROLERA EL TRÉBOL S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156.*"

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 29 de septiembre de 2017, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición, por parte de la firma PETROLERA EL TRÉBOL S.A. (en adelante, "PETSA"), de un porcentaje que representa una participación del 33,34% sobre el Contrato de Unión Transitoria de Empresas sobre «UTE Río Atuel» —celebrado para la exploración y eventual explotación del «Área Río Atuel», localizada en la provincia de Mendoza—, que fuera suscripto originalmente entre PETSA, TECPETROL S.A. y PAMPA ENERGÍA S.A.
2. La adquisición fue implementada a través de un «Contrato de Cesión de Derechos» celebrado entre PETSA y TECPETROL S.A. —esta última compañía, que reviste la calidad de cedente en la presente transacción, forma parte del «Grupo Techint».
3. Es dable remarcar que, en forma previa al perfeccionamiento de la transacción notificada, PETSA resultaba la titular de un porcentaje de participación que ascendía al 33,33% sobre «UTE Río Atuel», por lo que —producto de la presente operación— su participación se eleva al 66,67% sobre el mentado contrato asociativo.¹
4. Por otra parte, corresponde destacar que el bloque «Río Atuel» —localizado al sur de la provincia de Mendoza— es un área que se encuentra actualmente en su etapa de exploración y desarrollo.
5. En el mismo sentido, debe remarcarse que PETSA es una empresa perteneciente a la «División Phoenix» de MERCURIA ENERGY GROUP LIMITED —siendo esta última una compañía multinacional enfocada principalmente en el *trading* de materias primas a nivel global.

¹ Como ya fuera mencionado, el 33,33% restante sobre «UTE Río Atuel» corresponde a la firma PAMPA ENERGÍA S.A. —compañía que no participa en forma alguna en la transacción notificada.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

6. Resulta pertinente destacar que MERCURIA ENERGY GROUP LIMITED —también a través de la «División Phoenix»— controla en la República Argentina a GRECOIL & CÍA. S.A., ANDES HIDROCARBUROS INVESTMENTS S.A., KILWER S.A., KETSAL S.A. y CHPPC ANDES S.R.L. —todas estas son sociedades activas en la industria del petróleo y gas a nivel local, fundamentalmente en el segmento *upstream*.
7. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 26 de septiembre de 2017. La operación se notificó el tercer día hábil posterior al del cierre indicado.²

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la Operación

8. Como fue expuesto, la presente operación consiste en la adquisición, por parte de PETSA, del 33,34% de participación en el Contrato de Unión Transitoria de Empresas para la exploración y eventual explotación del «Área Río Atuel» —porcentaje que previo al cierre de la transacción pertenecía a TECPETROL S.A.
9. PETSA es una de las empresas que conforman la «División Phoenix» de MERCURIA ENERGY GROUP LIMITED (en adelante, "MERCURIA"), y tiene como actividad principal la exploración, explotación y desarrollo de áreas hidrocarburíferas y la extracción y producción de petróleo crudo y gas natural.
10. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes notificantes, fueron identificadas relaciones de tipo horizontal en lo relacionado a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos —más precisamente, la exploración y producción de petróleo y de gas natural.

II.2. Efectos Horizontales en los Mercados de Exploración y Producción de Petróleo y Gas Natural

11. Tal como fuera establecido, la presente operación genera un fortalecimiento de MERCURIA en los mercados de exploración y producción de petróleo, por un lado, y en el mercado de exploración y producción de gas, por el otro, derivado de la adquisición del 33,34% del área objeto de la transacción.
12. Según surge de la información suministrada por las partes notificantes, las participaciones no superan el 1,5% y 0.2% en los mercados de petróleo y gas respectivamente, una vez agregada la producción del 33,34% del área objeto de la operación para los años comprendidos en el período 2014 – 2016.

² Ver «Anexo II» de la presentación de fecha 3 de octubre de 2017 (N° de Orden 7).



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

13. Como síntesis de todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

II.3. Cláusulas de Restricciones Accesorias

14. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.
15. Sin perjuicio de ello, debe señalarse que el «Artículo 12 | Divulgación y Confidencialidad» del «Contrato de Cesión de Derechos» establece que las firmas intervinientes en la transacción —PETSA y TECPETROL S.A., junto a sus respectivas afiliadas— se abstendrán de divulgar los términos y detalles del acuerdo que implementa la operación.
16. Se aprecia nítidamente que se trata de una disposición establecida con el objetivo de proteger los términos propios del acuerdo y de la información obtenida como consecuencia y, por lo tanto, la misma no configura una cláusula de restricción accesoria a la competencia.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

17. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
18. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6°, inciso (d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
19. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IV. PROCEDIMIENTO

20. El día 29 de septiembre de 2017, las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.
21. Con fecha 5 de octubre de 2017, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS DE LA NACIÓN que se expida con relación a la operación en análisis.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

22. Con fecha 5 de octubre de 2017, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA NACIÓN que se expida con relación a la operación en análisis.
23. Con fecha 9 de octubre de 2017, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) que se expida con relación a la operación en análisis.
24. Con fecha 13 de octubre de 2017, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la SUBSECRETARIA DE ENERGÍA Y MINERÍA de la PROVINCIA DE MENDOZA que se expida con relación a la operación en análisis.
25. En relación a lo consignado en los párrafos anteriores, cabe destacar que ninguno de los organismos reseñados ha dado respuesta a la intervención que oportunamente se solicitara, por lo que —conforme a lo previsto en el ya citado Artículo 16 de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria— se considera en este acto que no tienen objeción alguna que formular a la misma.
26. El día 6 de octubre de 2017, y tras analizar las presentaciones efectuadas, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1, y haciéndoseles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior a su presentación de fecha 3 de octubre de 2017 y que, hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado, quedaría suspendido dicho plazo. Dicho proveído fue notificado a las partes el 9 de octubre de 2017.
27. Finalmente, con fecha 24 de octubre de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONCLUSIONES

28. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
29. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición por parte de la firma PETROLERA EL TRÉBOL S.A. a TECPETROL S.A. de un porcentaje que representa una participación del 34,34% sobre el Contrato de Unión Transitoria de Empresas sobre



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

«UTE Río Atuel», todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley N° 25.156.

30. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

El Sr. Presidente Lic. Esteban Manuel Greco no suscribe el presente por encontrarse en comisión oficial.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1520 | Dictamen Final

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.